개인파산관재절차의 이론과 실무

2026년 3월 10일 초판 1쇄 인쇄
2026년 3월 20일 초판 1쇄 발행



저 자 이 이 수
발 행 인 김 용 성
발 행 처 **법률출판사**
서울시 동대문구 휘경로2길 3, 4층
☎ 02) 962-9154 팩스 02) 962-9156
등록번호 : 제1-1982호
ISBN : 978-89-5821-475-5 13360
e-mail : lawnbook@hanmail.net

Copyright ⓒ 2026
본서의 무단전재 · 복제를 금합니다.
정가 50,000원

산관재인의 해지권 행사를 규정한 제335조의 적용을 배제하였다. 대항력 있는 임차인을 보호하기 위한 명문규정을 둔 것이다. 임대인의 파산관재인은 선순위 저당권이 설정되었기 때문에 임차인이 선순위 저당권자에게 대항력을 주장할 수 없는 경우라도 임대차계약을 해지할 수 없다. 그렇지만 임차인이 주택임대차보호법 및 상가건물 임대차보호법의 대항력을 갖추지 못한 경우에는 쌍방미이행 쌍무계약에 관한 일반규정인 채무자회생법 제335조가 적용된다. 따라서 임대인인 채무자의 파산관재인은 임대차계약을 해지할 수 있다. 임차인이 대항요건을 갖추었는지 여부는 파산선고 시를 기준으로 판단한다. 그러므로 임차인이 임대인에 대한 파산선고 후에 대항력을 갖춘 경우에는 파산관재인은 해지권을 행사할 수 있다. 한편, 민법 제621조, 제622조에 의하여 임대차등기를 마친 건물 또는 토지임대차에 대해서도 채무자회생법 제335조에 의한 해지권행사를 제한할 것인지가 문제되나, 채무자회생법이 주택임대차보호법 또는 상가건물임대차보호법상의 대항력을 갖춘 임대차에 대해서만 해지권 행사를 제한하고 있는 점을 고려하면 부정적으로 해석된다.[8)]

채무자회생법은 임차인을 보호하기 위하여 위 제340조 제4항 외에도 대항요건과 확정일자를 갖춘 주택임차인이나 상가임차인은 파산재단에 속하는 주택 또는 상가의 환가대금에서 후순위권리자 그 밖의 채권자보다 우선하여 보증금을 변제받을 권리를 인정하고, 주택임대차보호법 제8조나 상가건물 임대차보호법 제14조 소정의 소액보증금 우선변제권자도 파산신청일까지 대항요건을 갖추면 최우선변제권을 인정하는 규정(법 제415조)을 신설하였다.

나. 임대차보증금의 처리 문제

채무자회생법은 파산절차와 관련하여 주택임대차보호법 또는 상가건물임대차보호법의 대항력을 갖춘 경우에 특별한 보호를 하고 있다. 채무자회생법 제415조는 주택임대차보호법 또는 상가건물임대차보호법상의 대항요건을 갖추고 확정일자를 받았거나 주택임대차보호법 또는 상가건물임대차보호법에 의하여 보호되는 소액보증금에 대해서는 파산재단에 속하는 주택(대지 포함) 또는 상가의 환가대금에서 후순위권리자 그 밖의 채권자보다 우선하

8) 이와 달리 일본 파산법 제56조는 임차권 기타 사용 및 수익을 목적으로 하는 권리를 설정하는 계약에 대하여 파산자의 상대방이 당해 권리에 대해 등기, 등록 기타 제3자에 대항할 수 있는 요건을 구비하고 있는 경우에는 우리 채무자회생법 제335조 쌍방미이행 쌍무계약에 관한 선택에 관한 규정에 해당하는 법 제53조 제1항 및 제2항의 규정의 적용을 배제하여, 임대차등기를 마친 건물 또는 토지임대차에 대해서도 쌍방미이행 쌍무계약 일반에 인정되는 파산관재인의 해지권을 제한하고 있다.

여 보증금을 변제받을 권리를 부여하고 있다. 그렇지만 임차인이 위와 같은 우선변제권을 부여받았다고 하여 경매신청권까지 갖는 것은 아니다.

다. 선급한 차임 또는 차임채권 처분의 효력

임대인이 파산선고를 받은 때에는 차임의 선급 또는 차임채권의 처분은 파산선고시의 당기(當期) 및 차기(次期)에 관한 것을 제외하고는 파산채권자에게 대항할 수 없다(법 제340조 제1항). 따라서 차차기(次次期) 이후의 임료도 선급한 임차인은 관재인에 대하여 이중으로 지급하여야 한다. 그렇지만 이로 인하여 손해를 받은 임차인 또는 처분의 상대방은 그 손해배상에 관하여 파산채권자로서 권리를 행사할 수 있다(법 제340조 제2항). 이러한 규정을 둔 이유는 채무자가 파산선고 전에 차임의 선급을 받거나 또는 차임채권을 양도, 기타의 처분을 하였을 때에 그 금전의 지급이 끝난 것으로 인정하는 것은 채무자가 임차인 등과 통모하여 다액의 선급이 있었다고 주장하거나 차임채권을 사전에 처분함으로써 채무자 재산이나 파산재단의 충실을 해하게 될 우려가 있어 이를 방지하기 위한 것이다. 그런데 임차인이 파산채권자인 때에는 파산선고시의 당기(當期) 및 차기(次期)의 차임에 관하여 상계를 할 수 있다. 보증금이 있는 경우 그 후의 차임에 관하여도 또한 같다(법 제421조 제1항).

3. 임차인이 파산한 경우

가. 임대차계약의 해지

임차인의 파산에 관한 민법 제637조는 채무자회생법 제335조의 특칙이다. 그러므로 임차인이 파산선고를 받은 경우에는 임대차기간의 약정이 있는 때에도 임대인 또는 파산관재인은 민법 제635조의 규정에 의하여 계약해지의 통고를 할 수 있고(민법 제637조 제1항), 이 경우 상대방이 통고를 받은 날로부터 민법 제635조 제2항 각호 소정의 기간이 경과하면 해지의 효력이 생겨 임대차는 종료하며(민법 제635조 제2항), 각 당사자는 상대방에 대하여 계약해지로 인하여 생긴 손해의 배상을 청구하지 못한다(민법 제637조 제2항). 한편, 채무자회생법은 민법 제637조의 규정에 의하여 상대방 또는 파산관재인이 갖는 해지권의 행사에 관하여 채무자회생법 제335조 제2항의 규정을 준용하고 있다(법 제339조). 그러

등의 담보에 관한 법률」에 따른 담보권을 가진 자에 대하여는 별제권에 관한 규정을 준용한다(법 제414조 제2항).

3. 주택임차인 등

주택임차인이 주택임대차보호법 제3조(대항력 등) 제1항의 규정에 의한 대항요건을 갖추고 임대차계약증서상의 확정일자를 받은 후 임대인이 파산한 경우에, 주택임차인은 채무자회생법 제415조 제1항에 따라 파산채권인 임대차보증금 반환 채권에 관하여 파산재단에 속하는 주택(대지를 포함한다)의 환가대금에서 후순위권리자 그 밖의 채권자보다 우선하여 보증금을 변제받을 권리가 있으며, 그 우선변제권의 한도 내에서는 파산절차에 의하지 아니하고 위 주택에 대한 경매절차 등에서 만족을 받을 수 있다(대법원 2017. 11. 9. 선고 2016다223456 판결).

그런데 대법원은 주택임차인이 보증금반환채권 중 우선변제권이 인정되는 부분조차 변제받지 못한 상태에서 파산절차가 폐지되었다고 하더라도, 법 제564조에 의한 면책결정이 확정되면 주택임차인으로서는 이후 주택이 환가되는 경우 그 환가대금에 관하여 자신의 우선변제권을 주장할 수 있을 뿐 채무자를 상대로 보증금반환채권의 이행을 소구할 수 없다고 한다(대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결). 이러한 법리는 개인회생절차에서의 대법원 판결의 법리, 즉 "주택임대차보호법 제3조(대항력 등) 제1항의 규정에 의한 대항요건을 갖추고 임대차계약증서상의 확정일자를 받은 임차인은 임대인에 대한 개인회생절차의 진행 중에 임차주택의 환가가 이루어지지 않아 주택임차인이 그 환가대금에서 임차보증금 채권을 변제받지 못한 채 임대인에 대한 면책결정이 확정되어 그 개인회생절차가 종료되었다고 하더라도 특별한 사정이 없는 한 주택임차인의 임차보증금채권 중 채무자회생법 제586조, 제415조 제1항에 의하여 인정된 우선변제권의 한도 내에서는 제625 제2항 단서 제1호에 따라 면책이 되지 않는 '개인회생채권자목록에 기재되지 아니한 청구권'에 해당하여 면책결정의 효력이 미치지 않는다고 봄이 타당하다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결)"는 법리와 구별할 필요가 있다.

주택임대차보호법 제8조(보증금 중 일정액의 보호)의 규정에 의한 임차인도 같은 조의 규정에 의한 보증금을 파산재단에 속하는 주택(대지를 포함한다)의 환가대금에서 다른 담보

물권자보다 우선하여 변제받을 권리가 있다. 이 경우 임차인은 파산신청일까지 주택임대차보호법 제3조(대항력 등) 제1항의 규정에 의한 대항요건을 갖추어야 한다(법 제415조 제2항). 최우선변제를 받을 소액임차인의 경우 파산선고일 또는 경매신청등기일이 아닌 파산신청일까지 대항요건을 갖춘 경우에만 파산절차에서 우선변제를 인정하고 있는 것은 파산신청 이후 가장임차인을 입주시켜 우선변제를 받는 탈법행위를 막기 위한 것이다. 그런데 파산신청일 이전에 대항력을 갖추었다 하더라도 소액임차인 우선변제권을 악용하여 부당한 이득을 취하고자 임대차계약을 체결한 것이라면 파산관재인은 부인권을 행사할 수 있다(대법원 2013. 12. 12. 선고 2013다62223 판결 참조).

위 법 제415조 제1항 및 제2항의 규정은 상가건물 임대차보호법 제3조(대항력 등)의 규정에 의한 대항요건을 갖추고 임대차계약증서상의 확정일자를 받은 임차인과 같은 법 제14조(보증금 중 일정액의 보호)의 규정에 의한 임차인에 관하여 준용한다(법 제415조 제3항).

요컨대, 채무자회생법은 우선변제권 있는 주택임차인 또는 상가임차인을 파산절차에서 별제권자에 준하여 보호하고 있다. 대법원도 주택임대차보호법상 대항요건 및 확정일자를 갖춘 임차인들은 채무자회생법 제415조 제1항에 의하여 인정된 우선변제권의 한도 내에서는 파산절차에 의하지 아니하고 임차보증금반환채권의 만족을 받을 수 있고, 이러한 임차인들은 파산절차에서 별제권자에 준하는 지위에 있다고 본다(대법원 2017. 11. 9. 선고 2015다44274 판결). 위 대법원 2015다44274 판결은 파산관재인이 채무자회생법 제492조 제14호에 따라 '별제권의 목적의 환수'에 관한 회생법원의 허가 등을 얻어 이러한 임차인에게 임대차보증금반환채무액 상당의 환수대금을 지급할 수 있다고 하여 대항요건 및 확정일자를 갖춘 임차인이 별제권에 준하는 지위를 가짐을 분명히 하였다.

4. 임금채권자 등(2014. 12. 30. 법 제415조의2 신설)

가. 법 제415조의2 신설 전 상황

근로기준법 제38조 제2항은 최종 3개월분의 임금, 재해보상금에 해당하는 채권은 사용자의 총재산에 대하여 질권 · 저당권 또는 「동산 · 채권 등의 담보에 관한 법률」에 따른 담보권에 따라 담보된 채권, 조세 · 공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제되어야 한다고 규정하고 있고, 근로자퇴직급여보장법 제12조 제2항은 최종 3년간의 퇴직급여 등은 사용자의

면책의 법적 성질에 대해서는 ① 책임이 소멸하는 것이고 채무는 소멸하지 않고 자연채무로서 잔존한다는 자연채무설과 ② 채무 그 자체가 소멸한다는 채무소멸설이 대립[25]하지만, 자연채무설이 통설이다. 판례도 "면책이라 함은 채무 자체는 존속하지만 파산채무자에 대하여 이행을 강제할 수 없다는 의미이다. 따라서 파산채무자에 대한 면책결정이 확정되면, 면책된 채권은 통상의 채권이 가지는 소 제기 권능을 상실하게 된다"(대법원 2015. 9. 10. 선고 2015다28173 판결), "면책결정이 확정되면 개인채무자의 파산채권자에 대한 채무는 그대로 존속하지만 개인채무자의 파산채권자에 대한 책임은 파산선고 당시에 개인채무자가 가진 재산 한도로 제한되므로 개인채무자는 파산선고 이후에 취득하는 재산으로 변제할 책임은 지지 않는다"(대법원 2022. 7. 28. 선고 2017다286492 판결 등)라고 하여 자연채무설의 입장을 취하고 있다.[26] 이처럼 자연채무설에 따르면 면책허가결정이 확정되면 비면책채권을 제외하고 파산채권은 소구력과 집행력을 상실한다. 면책 결정을 받은 사실은 청구이의사유가 된다. 채무자는 채무의 이행을 명하는 판결의 변론종결 전에 면책결정(개인파산·면책절차)을 확정 받았음에도 파산채권자가 제기한 소송의 사실심 변론종결 시까지 그 사실을 주장하지 않는 바람에 면책된 채무이행을 명하는 판결이 선고되어 확정된 경우에도 특별한 사정이 없는 한 채무자는 그 후 채권자를 상대로 면책된 사실을 내세워 청구이의의 소를 제기할 수 있다(대법원 2022. 7. 28. 선고 2017다286492 판결[27]). 즉, 원칙적으로 청구이의의 소는 그 사유가 변론이 종결된 뒤(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결이 선고된 뒤)에 생긴 것이어야 하지만(민사집행법 제44조 제2항), 청구이의사유가 면책결정인 경우에는 그 면책결정이 변론종결 전에 생긴 경우에도 청구이의가 허용된다.

다만 자연채무설의 입장에 서면 채무 자체는 존속하므로 면책허가결정 확정 후의 임의변제는 유효한 변제가 되고 부당이득이 되지 않는다.

반면, 채무소멸설에 따르면 파산채권자는 채무자에 대해서 임의변제를 구할 수 없고,

---

25) 통설과 유력설이 결론을 완전히 달리하는 것은 면책허가결정 확정 후의 변제의 효력이다. 통설인 자연채무설에 의하면 그 변제는 유효하지만, 유력설인 채무소멸설에 의하면 그 변제는 무효이고 부당이득반환청구권이 생기게 된다. 채무소멸설의 입장에서는 자연채무설에 의할 때는 자연채무의 존재를 구실로 파산채권자가 그 채권의 추심을 계속할 위험이 있고, 채무자의 갱생을 방해하게 된다고 지적한다.

26) 그 밖에 대법원 2001. 7. 24. 선고 2001다3122 판결 등 참조.

27) 위 판결은 파산채권자가 개인채무자를 상대로 채무 이행을 청구하는 소송에서 면책결정에 따라 발생한 책임 소멸은 소송물인 채무의 존부나 범위 확정과는 직접적인 관계가 없고, 그 소송에서 채무자가 면책 사실을 주장하지 않는 경우에는 책임이나 집행력의 문제는 현실적인 심판대상으로 등장하지 아니하여 주문은 물론이고 이유에서도 그에 관하여 아무런 판단이 없게 되므로 면책결정으로 인한 책임 소멸에 관해서는 기판력이 미치지 않는다고 보았다. 광주지방법원 2017. 7. 5. 선고 2017가단1870 판결도 같은 취지이다.